

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 664/2530

กรมตำรวจ

โจทก์

ทำหุ่นส่วนจำกัดอยู่ในเต็ดอุตสาหกรรม

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 132, มาตรา 368, มาตรา 378, มาตรา 380, มาตรา 387, มาตรา 680.

สัญญาซื้อขายของกระสุนปืน เอ็ม .16 ซึ่งผลิตโดยโรงงานในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แม้ตามสัญญาเรื่องการจัดการแก้ไขในกรณีที่ซองกระสุนปืนดังกล่าว
ไม่ถูกต้องจะมีได้ระบุให้ส่งไปให้ผู้ผลิตทำการแก้ไขก็ตาม แต่การแก้ไขชิ้นส่วนของ
ซองกระสุนปืนเอ็ม .16 อันเป็นเครื่องกระสุนปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ซึ่งใช้
ในราชการสงคราม จึงพึงเป็นที่เข้าใจว่าผู้ที่จัดการแก้ไขซ่อมแซมได้ จะต้องเป็นผู้
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดังนั้นการที่จำเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการให้โรงงานผู้ผลิต
รับเอาซองกระสุนปืนไปแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาจำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิเรียกค่าปรับจากจำเลยนับแต่วันครบกำหนดส่ง
ของตามสัญญาถึงวันครบกำหนดที่โจทก์ให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามสัญญา

เบี้ยปรับเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหาย เมื่อโจทก์เรียกร้องเอาเบี้ยปรับแล้วและจำนวนเบี้ยปรับสูงกว่าค่าเสียหายที่โจทก์ต้องซื้อของในราคาที่แพงกว่าราคาเดิม โจทก์จึงจะเรียกเอาค่าเสียหายดังกล่าวอีกไม่ได้ เพราะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายนอกเหนือไปจากความเสียหายที่โจทก์ได้รับ ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 380 วรรคสอง

ตามสัญญากำหนดให้ธนาคารวางหนังสือค้ำประกันต่อโจทก์เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา และจะคืนให้แก่ผู้ค้ำประกันเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาดังนี้ถือได้ว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นการวางไว้ล่วงหน้าเพื่อความเสียหายในกรณีที่มีการผิดสัญญา เมื่อโจทก์ได้เรียกร้องให้จำเลยชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนแล้ว จึงต้องคืนหลักประกันดังกล่าวให้จำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๐ โจทก์กับจำเลยที่ ๑ ทำสัญญาซื้อขายของกระสุน ปลก.๐๘ (เอ็ม.๑๖) เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาตามตัวอย่างที่จำเลยที่ ๑ เสนอราคาและรายละเอียดเพื่อขายให้แก่โจทก์จำนวน ๑๑,๗๐๐ ชอง ราคาของละ ๖๖ บาท รวมเป็นเงิน ๗๗๒,๒๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ จะต้องส่งของกระสุนตามสัญญาแก่โจทก์ภายใน ๑๒๐ วัน หรือภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๑ จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาไม่สามารถส่งของตามสัญญาแก่โจทก์ ต่อมาวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จำเลยที่ ๑ ส่งมอบของกระสุนจำนวน ๗,๖๐๐ ชองให้โจทก์ คงขาดอยู่ ๔,๑๐๐ ชอง ต่อมาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ จึงส่งมอบอีก ๔,๑๐๐ ชอง แต่โจทก์ทดลองตรวจสอบแล้วปรากฏว่ายิงแล้วติดขัด เพราะแห่นบ่งกระสุนโตกว่าตัวอย่างตามสัญญา โจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓ โจทก์ซื้อของกระสุนจากบริษัทชัยเสรีอิมพอร์ต จำกัด ในราคาของละ ๙๑.๕๐ บาท ได้เพียง ๒,๙๕๗ ชอง การที่จำเลยผิดสัญญาต่อโจทก์ โจทก์ต้องจัดซื้อจากบุคคลอื่น ทำให้โจทก์เสียหายคิดเป็นค่าปรับตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๒๑ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓ เป็นเวลา ๙๓๑ วัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาของที่ส่งมอบเกินกำหนดเวลา เป็นเงิน ๔๔๙,๗๓๗.๒๐ บาท กับค่าปรับที่ส่งของกระสุน ๗,๖๐๐ ชองล่าช้าอีก ๑๘ วันเป็นเงิน ๑๘,๐๕๗.๖๐ บาท และโจทก์ต้องซื้อของแพงขึ้นอีกเป็นเงิน

๑๐๔,๕๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๒,๓๔๔.๘๐ บาท เมื่อหักกลบลบหนี้กับจำนวนเงินที่โจทก์จะต้องจ่ายเป็นค่าของกระสุนส่วนที่จำเลยส่งมอบถูกต้องตามสัญญาแล้ว จำเลยที่ ๑ เป็นหนี้โจทก์ ๗๐,๗๔๔.๘๐บาท จำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การและจำเลยที่ ๑ ฟ้องแย้งว่า วันที่ ๑๒กรกฎาคม ๒๕๒๒ จำเลยที่ ๑ ขอรับซองกระสุนคืนมาแก้ไขให้ถูกต้องแต่โจทก์ไม่ยอมให้อ้างว่าเป็นยุทธภัณฑ์ในราชการสงคราม ประชาชนจะมีไว้ในครอบครองไม่ได้ทำให้จำเลยที่ ๑ ไม่สามารถรับซองกระสุนคืนมาจัดการแก้ไขข้อบกพร่องได้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับจากจำเลยที่ ๑ การที่โจทก์ถ่วงเวลาบอกเลิกสัญญาไว้ถึง ๑ ปีหลังจากส่งมอบซองกระสุนที่โจทก์อ้างว่า คุณภาพไม่ตรงตามสัญญา เป็นการที่โจทก์มิได้ปฏิบัติหน้าที่อันควรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ปกป้องหรือบรรเทาความเสียหายแล้ว โจทก์กระทำเพื่อให้จำเลยเสียค่าปรับมากขึ้น โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและต้องคืนเงินค่าค้ำประกัน ๑๓,๕๓๐ บาท แก่จำเลยที่ ๑ จึงฟ้องแย้งให้โจทก์ชำระค่าของกระสุนเป็นเงิน๗๗๒,๒๐๐ บาท และคืนค่าค้ำประกัน ๑๓,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ที่โจทก์ให้จำเลยที่ ๑ นำซองกระสุนไปแก้ไขโดยมุ่งหมายให้จำเลยที่ ๑ ส่งไปแก้ไขยังโรงงานต่างประเทศ โดยจำเลยที่ ๑ ติดต่อกับโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศให้รับจากโจทก์โดยตรง โจทก์ไม่อาจมอบให้อยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ ๑ โจทก์มิได้ถ่วงเวลาเพื่อคิดค่าปรับจากจำเลยที่ ๑ มากขึ้น ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน๗,๔๗๗.๖๐ บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย และยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ ๑

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้โจทก์ใช้เงิน ๙๗,๐๗๒.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลย

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยส่งมอบของกระสุนที่ถูกต้องตามสัญญาจำนวน ๗,๖๐๐ ชอง ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จึงล่วงเลยกำหนดเวลา ๑๗ วัน จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในกรณีไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรได้ สำหรับกรณีที่จำเลยส่งมอบของกระสุนจำนวน ๔,๑๐๐ ชองไม่ถูกต้องตามตัวอย่าง ได้ความว่าโจทก์แจ้งให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญา โดยรับเอาของกระสุนดังกล่าวไปทำการแก้ไขให้ถูกต้อง จำเลยขอรับคืนไปเพื่อแก้ไขเอง โจทก์ไม่ยอมเพราะเป็นยุทธภัณฑ์จะต้องส่งออกไปให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเป็นผู้แก้ไขพิเคราะห์สัญญาซื้อขายตามเอกสารหมาย จ.๓ แล้ว แม้จะได้ระบุเรื่องการจัดการแก้ไขไว้โดยมิได้ระบุให้ส่งไปให้ผู้ผลิตทำการแก้ไขก็ตาม แต่การแก้ไขชิ้นส่วนของของกระสุนปืน ปลก.๐๘ (เอ็ม.๑๖) อันเป็นเครื่องกระสุนปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งใช้ในราชการสงคราม จึงพึงเป็นที่เข้าใจว่าผู้ที่จัดการแก้ไขซ่อมแซมได้ จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ของกระสุนปืนดังกล่าว โรงงานแอ็ดเวนเจอร์ไลน์ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิตการแก้ไขก็ต้องให้โรงงานผู้ผลิต เป็นผู้จัดการแก้ไข ดังนั้นการที่จำเลยจะรับไปจัดการแก้ไขเอง โดยอ้างว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องส่งไปให้โรงงานผู้ผลิตทำการแก้ไข จึงเป็นการไม่ชอบและเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทกฎหมายดังกล่าว จำเลยจึงหาอาจอ้างเอาเหตุนี้มาเป็นข้อต่อสู้ว่า จำเลยไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญาได้ไม่

เมื่อจำเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการให้โรงงานผู้ผลิตรับเอาซองกระสุนไปแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาแล้ว จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาและโจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

ค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใด สำหรับกรณีที่จำเลยส่งมอบซองกระสุนจำนวน ๗,๖๐๐ ซอง ล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญา ๑๗ วัน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายตามสัญญาข้อ ๙ ได้กำหนดค่าปรับในกรณีที่ชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร ไว้ในอัตราวันละ ๐.๒เปอร์เซ็นต์ของราคาส่งของที่ส่งมอบ ซองกระสุนที่ส่งมอบจำนวน ๗,๖๐๐ ซอง ราคาส่งของละ ๖๖ บาท เป็นเงิน ๕๐๑,๖๐๐ บาท จำเลยจึงต้องเสียค่าปรับในส่วนนี้ให้โจทก์เป็นเงิน ๑๗,๐๕๔.๔๐ บาท ส่วนค่าเสียหายในกรณีที่จำเลยผิดสัญญาไม่ส่งมอบซองกระสุนจำนวน ๔,๑๐๐ ซอง ให้ถูกต้องตามตัวอย่างนั้น หลังจากที่โจทก์แจ้งให้จำเลยรับเอาซองกระสุนดังกล่าวไปแก้ไขแล้ว จำเลยก็เพิกเฉยไม่แจ้งให้โรงงานผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนำมาส่งมอบแก่โจทก์จนกระทั่งโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญา และให้นำซองกระสุนที่ถูกต้องส่งมอบแก่โจทก์ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข จ.๗ และจำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๒๓ ครบกำหนดที่โจทก์ให้โอกาสแก่จำเลยปฏิบัติตามสัญญาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ แต่จำเลยก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญาภายในกำหนดดังกล่าว จึงถือได้ว่าจำเลยผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ดังนั้น โจทก์มีสิทธิเรียกค่าปรับจากจำเลย นับแต่วันครบกำหนดส่งตามสัญญาคือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๒๑ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ เป็นเวลา ๓๕๙ วันคิดเป็นเงินค่าปรับในกรณีที่จำเลยไม่ส่งมอบซองกระสุนดังกล่าวเป็นเงิน ๔๑๐,๓๗๐.๘๐ บาท ซึ่งศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนนี้ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จึงชอบแล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๐ บัญญัติถึงเบี้ยปรับในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามสัญญาโดยเรียกเอาเบี้ยปรับในฐานะเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหาย

ดังนั้น เบี้ยปรับจึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหาย เมื่อโจทก์เรียกร้องเอาเบี้ยปรับดังกล่าวแล้วและจำนวนเบี้ยปรับสูงกว่าค่าเสียหายที่โจทก์ต้องซื้อของกระสุนในราคาที่แพงกว่าราคาเดิม โจทก์จึงจะเรียกเอาค่าเสียหายในการที่โจทก์ต้องซื้อของกระสุนแพงขึ้นจากราคาเดิมอีกไม่ได้เพราะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายนอกเหนือไปจากความเสียหายที่โจทก์ได้รับ ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๐ วรรคสอง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้อีก สัญญาข้อ ๗ กำหนดให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด วางหนังสือค้ำประกันต่อโจทก์ เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา และจะคืนให้แก่ผู้ค้ำประกันเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา ดังนั้นจึงถือได้ว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นการวางไว้ล่วงหน้า เพื่อความเสียหายในกรณีที่มีการผิดสัญญา เมื่อโจทก์ได้เรียกร้องให้จำเลยชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนแล้ว จึงต้องคืนหลักประกันดังกล่าวให้จำเลย โดยนำไปคิดหักกลบลบกับค่าเสียหายที่จำเลยพึงชดใช้ให้แก่โจทก์

สรุปแล้ว จำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๑๗,๐๕๔.๔๐ บาท เมื่อหักกลบลบกันกับราคาของกระสุนที่ถูกต้องตามตัวอย่างและโจทก์รับไว้ต้องชำระราคาแก่จำเลยจำนวน ๗,๖๐๐ ชอง เป็นเงิน ๕๐๑,๖๐๐ บาท รวมกับเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่โจทก์ต้องคืนแก่จำเลยจำนวน ๑๓,๕๓๐ บาท แล้วโจทก์จะต้องชำระราคาแก่จำเลยที่ ๑ เป็นเงิน ๙๘,๐๗๕.๖๐ บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระเงินจำนวน ๙๘,๐๗๕.๖๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ ๑ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาทั้งสองฝ่ายให้เป็นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

ศาลแพ่ง - นายประเสริฐ อัดชู
ศาลอุทธรณ์ - นายสุทิน นนทแก้ว

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>